

เมื่อสัญญาจ้างพนักงานเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอน สภาพการจ้างจึงย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าว จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกสัญญาด้วย เว้นแต่ตามสัญญาจ้างจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สำหรับกรณีของคดีนี้ สัญญาจ้างมีข้อกำหนดยกเว้นว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หากมีเหตุจำเป็น และได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงการเลิกจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่มีโครงการและงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างลูกจ้างได้อีกต่อไป กรณีย่อมถือเป็นเหตุจำเป็นที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกจ้างลูกจ้างได้ และเมื่อการบอกเลิกจ้างดังกล่าวได้กระทำล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยการแจ้งบอกเลิกสัญญาได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเข้ากรณียกเว้นตามสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ลูกจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ โครงการศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีภาค โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีข้อกำหนดในสัญญาว่า หากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตาม หรือหากผู้ฟ้องคดีมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเหตุจำเป็นใด ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จำเป็นต้องสิ้นสุดการจ้าง ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือน แต่หากเป็นกรณีต้องเลิกจ้างด้วยเหตุจำเป็นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะบอกกล่าวถึงการเลิกจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่นใดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น เว้นแต่เงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงได้รับตามสิทธิ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศ เรื่อง การยุติการดำเนินโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้ยุติโครงการจำนวน ๓๖ โครงการ รวมทั้งโครงการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ และให้มีผลตั้งแต่วันที่



๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เหตุผลว่า หลายโครงการสิ้นสุดระยะเวลาโครงการตามงบประมาณ บางโครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอีกต่อไป และบางโครงการไม่มีงบประมาณดำเนินการ มีผลทำให้สิ้นสุดการจ้างพนักงานโครงการต่าง ๆ ๓๖ โครงการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานถึงผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประกาศยุติโครงการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง มิได้มีการแจ้งสิ้นสุดการจ้างผู้ฟ้องคดีล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานในฐานะเป็นพนักงานในตำแหน่งงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ต่ำกว่าเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอน สภาพการจ้างจึงย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาปฏิบัติงาน ซึ่งกรณีนี้คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และญาติของผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แทนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงเป็นการบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ประพฤติดนฝ่าฝืนกฎระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาจต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เว้นแต่สัญญาจ้างกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ตามข้อ ๒.๓ ของข้อบังคับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกรณีพิพาทของคดีนี้สัญญาพิพาทได้กำหนดไว้ด้วยว่า หากเป็นการเลิกจ้างด้วยเหตุจำเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่นใดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น เว้นแต่เงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงได้รับตามสิทธิตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดี แต่ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าถึงการเลิกจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโครงการศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีภาค ที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๔๙ ของโครงการเองในการจัดจ้างผู้ฟ้องคดี แต่ในงบประมาณ ๒๕๕๐ ใช้งบประมาณจากโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีภาค Mobile Unit ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการโครงการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง

เดียวกันที่จังหวัดอื่น และในส่วนของงบประมาณในการจัดจ้าง ก็ได้รับการขยายออกไปถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามระยะเวลางบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีภาค Mobile Unit ปี ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่องบประมาณตามโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในขณะที่โครงการศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีภาคที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ มิใช่โครงการที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไปในงบประมาณ ๒๕๕๒ และรัฐบาลก็ไม่ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงไม่มีโครงการและงบประมาณตามโครงการที่จะจัดจ้างผู้ฟ้องคดี กรณีถือเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม ต้องปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าถึงการเลิกจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันด้วย จึงจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามข้อสัญญาพิพาท สำหรับข้อเท็จจริงตามคดีนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานทางไปรษณีย์ตอบรับส่งให้ผู้ฟ้องคดีตามที่อยู่ที่ปรากฏตามบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ระบุไว้ในสัญญาปฏิบัติงาน โดยญาติของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับไว้แทนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงถือได้ว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง^{๒๐} ประกอบกับมาตรา ๗๑^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือกระทำการอันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีจากการบอกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๙ การแจ้งคำสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ อาจกระทำด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทำเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่ไปถึง

ในการดำเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นแล้ว

มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง สำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น



แม้ข้อสัญญาจ้างปฏิบัติงานจะมีข้อกำหนดยกเว้นว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หากมีเหตุจำเป็น แต่การบอกเลิกจ้างดังกล่าวต้องกระทำโดยชอบด้วยข้อสัญญาด้วย ดังนั้น กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่มีโครงการและงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างลูกจ้างได้อีกต่อไป อันถือเป็นเหตุจำเป็นที่สามารถบอกเลิกจ้างลูกจ้างได้ แต่การแจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญามีได้เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ตามที่กำหนดในสัญญา กรณีเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานชั่วคราว เพื่อให้ปฏิบัติงานในโครงการระบบพี่เลี้ยงส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีข้อกำหนดในสัญญาว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือประกาศใด ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเคร่งครัด หากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตาม หรือหากผู้ฟ้องคดีมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเหตุจำเป็นใด ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จำเป็นต้องสิ้นสุดการจ้าง ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือน แต่หากเป็นกรณีจำเป็นต้องเลิกจ้างด้วยเหตุจำเป็น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะบอกกล่าวถึงการเลิกจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่นใดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น เว้นแต่เงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงได้รับตามสิทธิปรากฏว่าต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว โดยแยกโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมา ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนประสานและติดตามผลการดำเนินงานระบบที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป แต่หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ยุติการดำเนินโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จำนวน ๓๖ โครงการ รวมทั้งโครงการที่ผู้ฟ้องคดี

ปฏิบัติงานอยู่ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เนื่องจากหลายโครงการสิ้นสุดระยะเวลาโครงการตามปีงบประมาณ บางโครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล บางโครงการไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอีกต่อไป และบางโครงการไม่มีงบประมาณดำเนินการ ซึ่งการยุติโครงการดังกล่าวมีผลทำให้มีการสิ้นสุดการจ้างพนักงานตามโครงการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานกับผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าโครงการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะดำเนินโครงการต่อไป อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อยังไม่มีคำสั่งของคณะกรรมการดังกล่าวให้ยุติโครงการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศยุติโครงการและเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การแจ้งการสิ้นสุดการจ้างผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาน้อยกว่า ๓๐ วัน จึงขัดต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานและข้อบังคับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยุติการดำเนินโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือที่แจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานกับผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ หรือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๓๗๗,๘๔๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โครงการระบบพี่เลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ ใช้งบประมาณในการจัดจ้างผู้ฟ้องคดีจากโครงการระบบพี่เลี้ยง ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการโครงการระบบพี่เลี้ยงดังกล่าว โดยแยกโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๕๐ ต้องใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนประสานและติดตามผลการดำเนินงานระบบที่ปรึกษาในโครงการที่แยกออกมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และใช้งบประมาณจากโครงการดังกล่าวในการจัดจ้างผู้ฟ้องคดีเรื่อยมา แต่เนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเสนอโครงการเพื่อของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายปีทุกปี โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก



คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น เมื่อโครงการดังกล่าวมิใช่โครงการที่ได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และรัฐบาลก็ไม่ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว กรณีจึงไม่มีโครงการและงบประมาณตามโครงการที่จะจัดจ้างผู้ฟ้องคดี และถือเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกลีกจ้างผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบด้วยข้อสัญญา

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบการบอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้าเป็นเวลาน้อยกว่า ๓๐ วันหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งญาติของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับไว้แทนเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น เมื่อนับระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วนับได้เพียง ๒๙ วัน ซึ่งน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้าง ๑ วัน การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยข้อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่ามีข้อสัญญาหรือกฎหมายใดกำหนดเรื่องการจ่ายค่าชดเชยไว้โดยเฉพาะ แต่เมื่อพิจารณาตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้างพิพาทที่กำหนดให้พนักงานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ ตามที่สำนักงานกำหนด ประกอบกับข้อบังคับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๐ การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ข้อ ๒.๖ ค. กำหนดว่า กรณีพนักงานประจำที่ทำงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๖ ปี ให้สำนักงานจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้างให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน จึงอนุโลมใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี ๙ เดือน ๙ วัน โดยได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงควรได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ($50,000 \times 30 \times 12$) พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๙)

เมื่อสัญญาจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง หากผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา และหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา หรือขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานถือเป็นสาระสำคัญตามสัญญาจ้างที่จะส่งผลให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้ดุลพินิจพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ว่า มีเหตุผลอันสมควรที่จะจ้างผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผลต่อไปหรือจะเลิกจ้าง ดังนั้น เมื่อข้อสัญญากำหนดให้หนึ่งปีการศึกษาจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวน ๒ ครั้ง และผู้รับการประเมินจะต้องได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ของการประเมินแต่ละครั้ง จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน แต่ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ส่วนครั้งที่สองไม่ผ่านเนื่องจากไม่ส่งแบบประเมิน ทั้งที่ผู้บังคับบัญชาได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่า หากไม่ส่งแบบประเมินจะถือว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิ์ที่จะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง กรณีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแล้ว ยังเป็นการขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดระยะเวลาจ้าง ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาในรอบปีการศึกษาแรก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) โดยได้คะแนนการประเมินร้อยละ ๘๒ แต่การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีคะแนนผลการประเมิน เนื่องจากไม่ส่งแบบประเมิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้าง จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดเวลาจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย



และไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๓๐,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาจ้างอาจารย์ประจำพิพาทข้อ ๑๒ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของทางราชการ... ซึ่งข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับไม่เก็นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้หนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็นสองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ข้อ ๘.๒ กำหนดให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา โดยในรอบปีการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง จากข้อบังคับและข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวเห็นได้ว่า หนึ่งปีการศึกษาจะแบ่งเป็นสองภาคการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยผู้รับการประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ของการประเมินแต่ละครั้ง จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน แม้การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการประเมินบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อการพัฒนาบุคลากร แต่กรณีของผู้ฟ้องคดี การประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีผลต่อการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกี่ยวกับการที่จะจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไปหรือไม่ด้วย ซึ่งข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างพิพาท กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายอย่างน้อยสองหน้าที่ คือ ๑. สอนภาคปกติไม่น้อยกว่า ๑๘ คาบต่อสัปดาห์ และ ๒. จัดทำเอกสารประกอบการสอนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง หรือ ๓. จัดทำผลงานวิจัยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นได้อีกตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา จึงเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานถือเป็นสาระสำคัญตามสัญญาจ้างที่จะส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีว่า มีเหตุผลอันสมควรที่จะจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผลต่อไปหรือไม่ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะครั้งที่ ๑ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้คะแนนร้อยละ ๘๒ จึงผ่านการประเมิน ส่วนการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งแบบประเมิน ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างแล้ว ยังเป็นการขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีอีกด้วย โดยการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ทั้งในด้านการปกครอง



บังคับบัญชาและการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ ๙.๔ ของสัญญาจ้างพิพาท ประกอบกับได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่าหากไม่ยอมส่งแบบประเมิน จะถือว่าผู้ฟ้องคดี สละสิทธิ์ที่จะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ผลการประเมินผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๒ จึงไม่มีคะแนนหรือมีคะแนนเป็นศูนย์ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินครั้งแรก ๘๒ คะแนน แต่คะแนนประเมิน ๒ ครั้ง รวม ๒๐๐ คะแนน ผู้ฟ้องคดีมีคะแนนเพียง ๘๒ คะแนน จึงไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ตามสัญญา จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมิน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีได้ และไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๖๘/๒๕๕๘)

๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

- การเลิกสัญญา

เมื่อกรณีที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีมติให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เกิดจากการที่ อ.อ.ป. โดยผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายไม้สักสวนป่าโดยมิได้ขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป. ทั้งที่สัญญาซื้อขายไม้สักสวนป่าดังกล่าวมีลักษณะ พิเศษที่เป็นเรื่องนโยบายในการดำเนินกิจการของ อ.อ.ป. ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เคยให้ข้อแนะนำว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการ ของ อ.อ.ป. ก่อนทำสัญญา ทั้งนี้ ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๙๙ กำหนด การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ และเป็นกระทำโดยไม่ชอบด้วยข้อสัญญาจ้างบริหาร

เมื่อสัญญาจ้างบริหารดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมการ บริหารกิจการของ อ.อ.ป. มีมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้ในกรณีที่มีการกระทำการอันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้ อ.อ.ป. ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่ามติที่ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี เดิมจะไม่ได้มาจากคณะกรรมการ



สอบสวนข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย แต่เมื่อต่อมาคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ และได้นำผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ทั้งสองชุดมาเปรียบเทียบ แล้วจึงมีมติให้ยึดถือตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ชุดแรก กรณีถือได้ว่าเป็นการยืนยันมติเดิมที่ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี มิใช่การยกเลิกเพิกถอนผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ชุดแรก การที่คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มีมติให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ชุดแรก จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามสัญญาจ้างบริหารระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟ้องคดีผู้รับจ้าง ต่อมา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สร.อ.อ.ป.) ได้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า การจำหน่ายไม้สักสวนป่าเพื่อการส่งออกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ฟ้องคดี ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่โปร่งใสและก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ทั้งยังกระทำผิดต่อกฎหมายศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผลการสอบสวนปรากฏว่า คณะกรรมการฯ เห็นว่า การดำเนินการซื้อขายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ฟ้องคดี มีมูลความผิดตามข้อร้องเรียน โดยเป็นการกระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อย่างใด ๆ อันอาจเป็นทางให้เสียความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งแบบแผน และวิธีปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อย่างร้ายแรง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง แต่ก่อนที่คณะกรรมการฯ (ชุดที่ ๒) จะรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการรับผิดชอบงานในหน้าที่

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมีคำสั่งให้รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการแทนผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ (ชุดที่ ๒) ได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีตามข้อร้องเรียนไม่มีมูลความจริง แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการรับผิดชอบงานในหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาจ้างบริหารให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในประเด็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการรับผิดชอบงานในหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชอบด้วยสัญญาจ้างหรือไม่นั้น โดยที่สัญญาจ้างบริหารพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมติคณะกรรมการฯ อ.อ.ป. ที่ได้ยับยั้งหรือสั่งการเมื่อเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานใด ๆ ขัดต่อกฎหมาย นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการฯ อ.อ.ป. หรือเป็นไปในทางที่อาจทำให้เสียประโยชน์ของ อ.อ.ป. ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๙๙ ไม่ได้มีบทบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อน ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน โดยไม่ได้ขอมติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนจึงไม่ชอบด้วยสัญญาจ้างบริหาร อย่างไรก็ตาม การระงับการรับผิดชอบงานในหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่กระทบต่อเงินเดือนซึ่งเป็นค่าจ้างตามสัญญาจ้างบริหาร และแม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้มีมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าจ้างจนถึงวันที่เลิกจ้างมีผลก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับเงินค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายค่าจ้างในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก

สำหรับประเด็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีชอบด้วยสัญญาจ้างบริหารพิพาทหรือไม่นั้น เห็นว่า สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มุ่งเน้นไปที่การกระทำของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการขายไม้สักสวนป่าตามสัญญาซื้อขายไม้สักสวนป่าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กับเอกชนคู่สัญญา และเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เสียหายอย่างร้ายแรงเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างบริหารพิพาท



จึงเป็นกรณีที่ถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีเพราะผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง อันสืบเนื่องมาจากการขายไม้สักสวนป่าตามสัญญาซื้อขายไม้สักสวนป่าข้างต้น และเมื่อพิจารณาสัญญาซื้อขายไม้สักสวนป่าดังกล่าวซึ่งมีข้อกำหนดว่า ผู้ซื้อมีหน้าที่ทำไม้สักสวนป่าที่ตกลงซื้อขายออกจากพื้นที่สวนป่าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนการทำไม้ โดยผู้ขายมีหน้าที่เพียงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อในการทำไม้ออกจากพื้นที่สวนป่าดังกล่าว และค่าใช้จ่ายในการทำไม้ออกจากพื้นที่สวนป่าเป็นภาระของผู้ซื้อฝ่ายเดียว เห็นได้ว่า การกำหนดให้ผู้ซื้อเป็นผู้มีหน้าที่ทำไม้ตามสัญญาโดยการให้เข้าไปทำไม้เองนั้น มิใช่การทำนิติกรรมซื้อขายไม้ตามปกติและมีใช้สัญญาตราสารสิทธิทางการค้าตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่เป็นการขายไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งการที่จะให้มีการขายไม้ในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นเรื่องนโยบายในการดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๕^{๒๒} ประกอบมาตรา ๖^{๒๓} แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

^{๒๒-๒๓} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๙๙

มาตรา ๖ อ.อ.ป. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้

(๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำไม้ และเก็บหาของป่า แปรูปไม้ ทำไม้อัด อบไม้ อัดน้ำยาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า และธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยไม้หรือของป่า

(๓) ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ

(๔) วิจัย ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้

(๕) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและความสำนึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการดังกล่าวด้วย

(๖) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อ.อ.ป. และให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗

(๒) วางข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน

(๓) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงาน และคนงานตลอดจนกำหนดอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่น ๆ ของพนักงาน และคนงาน

(๔) กำหนดเงินเดือนผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

(๕) กำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ

(๖) กำหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ พนักงาน และคนงาน และวางระเบียบการจ่ายเงินสะสม

(๗) ตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนทำสัญญาตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเคยตั้งข้อสังเกตไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายไม้สักสวนป่าดังกล่าวโดยมิได้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยข้อสัญญาจ้างบริหาร ประกอบกับ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ และข้อ ๕^{๒๔} ของข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ ว่าด้วยข้อจำกัดอำนาจผู้อำนวยการในการทำนิติกรรมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่สัญญาจ้างบริหารมีข้อกำหนดว่า สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในกรณีที่คณะกรรมการ อ.อ.ป. มีมติเลิกจ้างผู้รับจ้างหากผู้รับจ้างกระทำการอันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้ อ.อ.ป. ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยมติของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้น แต่ไม่รวมผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดที่หนึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ และได้มีการประชุมโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ทั้งสองชุด แล้วมีมติให้ยึดถือตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ชุดที่หนึ่ง เพราะมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่า ถือได้ว่าเป็นการยืนยันมติเดิมในการประชุมครั้งแรกที่มีมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่สอง โดยให้คณะกรรมการฯ นำผลการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาประกอบการพิจารณาด้วยนั้นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่สองดังกล่าวมิได้ยกเลิกเพิกถอนผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ชุดที่หนึ่งแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อสัญญาจ้างบริหารแล้ว และเมื่อข้อสัญญาจ้างบริหารดังกล่าวกำหนดว่า เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ต่อผู้ว่าจ้างยกเว้นในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่พึงปฏิบัติ

อำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) (๓) (๔) และ (๖) นั้น ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควร จะมอบหมายให้ผู้ผู้อำนวยการดำเนินการก็ได้

ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางขึ้นนั้น ถ้ามีข้อจำกัดอำนาจผู้อำนวยการในการทำนิติกรรมไว้ประการใด ให้รัฐมนตรีประกาศข้อบังคับที่มีข้อความเช่นนั้นในราชกิจจานุเบกษา

^{๒๔} ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ ว่าด้วยข้อจำกัดอำนาจผู้อำนวยการในการทำนิติกรรมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท (สิบล้านบาท) เว้นแต่การทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับการขายไม้ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้มีอำนาจกระทำได้โดยไม่จำกัดวงเงิน



ต่อผู้รับจ้างอย่างให้เกียรติต่อกัน ดังนั้น เมื่อการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้กระทำโดยชอบตามสัญญาจ้างบริหาร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๑-๙๖๒/๒๕๕๘)

เมื่อสัญญาจ้างผู้ว่าการสถาบันการbinพลเรือนกำหนดให้คณะกรรมการสถาบันการbinพลเรือนต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการฯ ทุก ๑๒ เดือน ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดยให้ถือว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง และกระทรวงการคลังได้วางหลักปฏิบัติสำหรับการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญา โดยกำหนดให้การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลต้องอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับทั้งสองฝ่ายระหว่างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกับผู้บริหารสูงสุด เมื่อปรากฏว่าการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และผู้ว่าการฯ แล้ว ผู้ว่าการฯ จึงต้องผูกพันในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นดังกล่าวด้วย ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่าการให้คะแนนการประเมินของคณะกรรมการฯ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการฯ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อสัญญาตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแล้ว และเมื่อสัญญาจ้างผู้ว่าการฯ ดังกล่าวกำหนดให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงและผู้ว่าการฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการฯ มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งมีมติให้เลิกจ้างด้วยเหตุผลผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการฯ ไม่ผ่านการประเมินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น เมื่อผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการฯ อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการประเมิน การที่คณะกรรมการฯ มีมติด้วยจำนวนเสียงสองในสามให้เลิกจ้าง จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยชอบ อันมีผลทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงและผู้ว่าการฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน เนื่องจากมิใช่กรณีการพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการฯ ให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการbinพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสถาบันการbinพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งให้ นาย บ. (ผู้ฟ้องคดี) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการของสถาบันการbinพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าการฯ มีวาระ ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้ สัญญาจ้างดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีทุก ๑๒ เดือน ปรากฏว่าในปีที่ ๒ ของการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ชดใช้ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาจ้างผู้ว่าการสถาบันการbinพลเรือนที่พิพาทและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔.๓ กำหนดให้ คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างครั้งแรกภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และจะประเมินผลการปฏิบัติงานคราวต่อไปทุก ๑๒ เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างกำหนด โดยให้ถือว่าเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้วางหลักปฏิบัติสำหรับการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๒๐๙.๑/ว ๙๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง ดังนี้ ๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลต้องอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับทั้งสองฝ่าย ระหว่างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกับผู้บริหารสูงสุด ๒. ควรกำหนดตัวแปรวัดผลงาน น้ำหนักของตัวแปร และเป้าหมายของตัวแปรที่ฝ่ายกำหนดนโยบายของรัฐวิสาหกิจต้องการ เพื่อประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดให้ชัดเจน โดยควรกำหนดตัวแปรอย่างน้อย ๔ ถึง ๕ ตัวแปร และมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ทุก ๆ ปี ๓. ในจำนวนตัวแปรวัดผลงานของผู้บริหารสูงสุด ควรมีตัวแปร และเป้าหมายที่มุ่งเน้นภาพรวมขององค์กร เช่น การลดค่าใช้จ่ายบุคลากร การลดอัตราค่าจ้าง การนาระบบบริหารงานที่ดีเข้ามาใช้ การมีระบบตรวจสอบภายใน การเพิ่มอัตราค่าตอบแทนต่อการลงทุน การแก้ปัญหาภายในองค์กร เป็นต้น ๔. เป้าหมายของตัวแปรวัดผลงานควรเป็น



เป้าหมายที่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข หรือเป้าหมายที่ตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจให้มากที่สุด และ ๕. กำหนดระดับผลตอบแทนผันแปรที่จะได้รับให้ชัดเจน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในปีที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐) ประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ ตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ และในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีออกเป็น ๕ กรอบ แต่ในส่วนของตัวชี้วัดนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับแก้ตัวชี้วัดบางรายการ ก่อนการพิจารณาผลการประเมินต่อไป ต่อมา ประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามมติที่ประชุม ให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการปีที่ ๒ ใหม่ เนื่องจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอนั้น เป็นการแต่งตั้งบุคคลเดียวกันเป็นประธานอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ หลังจากนั้น ที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้พิจารณารายละเอียดค่าน้ำหนักคะแนนของกรอบการประเมินผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ ได้เสนอร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการปีที่ ๒ ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว โดยมีหมายเหตุท้ายร่างตัวชี้วัดขอให้คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการประเมินผู้ว่าการปีที่ ๒ แม้ว่าจะเกษียณอายุหรือพ้นจากตำแหน่งตามวาระหน้าที่ไปแล้วก็ตาม เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี แต่แผนกนิติการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอความเห็น ว่า หากคณะกรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งแล้ว ตามกฎหมายถือว่ามิได้เป็นกรรมการ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อีกนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับทราบและเห็นชอบกับความเห็นดังกล่าว พร้อมกับได้ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับความเห็นของแผนกนิติการแล้ว ต่อมา ประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามกำกับตัวชี้วัดการประเมินผลที่ผู้ฟ้องคดีได้ปรับแก้ไข และให้ผู้ฟ้องคดีนำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการในปีที่ ๒ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในปีที่ ๒ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผ่านความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงตัวชี้วัดดังกล่าวตามข้อ ๔.๓ ของสัญญาจ้างและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่อาจโต้แย้งคัดค้านในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวอีกได้

สำหรับกรณีตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ทบทวนแผนการลงทุนที่ศูนย์ฝึกการบิน แห่งที่ ๒ (ขอนแก่น) แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การกำหนดให้เสนอแผนดังกล่าวก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ จึงจะได้คะแนนระดับ ๕ เป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้ การกำหนดคะแนน ดังกล่าวจึงไม่เป็นธรรมนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่อาจโต้แย้งได้อีกตามเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวว่า ได้ตรวจทานเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานว่าสามารถนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานุมัติได้วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อันเป็นเวลาภายหลังกำหนดเวลาตามตัวชี้วัด ข้างต้น การให้คะแนนตามตัวชี้วัดในส่วนนี้เทียบเท่าระดับ ๔ จึงชอบแล้ว ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนำผลประกอบการในรอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีการประเมินองค์กรของบริษัท TRIS ที่มีผลประกอบการ ขาดทุนเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ ๓๓.๔๑ มาใช้ในการพิจารณาด้วยนั้น ไม่ชอบด้วยสัญญา เนื่องจาก การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในปีที่ ๒ อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐ นั้น เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ฟ้องคดีในรอบที่ ๓ ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๓.๑.๑ ตัวชี้วัดทางการเงิน ปรากฏว่าตามแบบตัวชี้วัดดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาในการวัดผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ กรณีจึงเป็นการนำข้อมูลซึ่งอยู่ในช่วงเวลา การปฏิบัติงานในรอบปีที่ ๒ ของผู้ฟ้องคดีมาใช้ในการพิจารณาโดยชอบ และสอดคล้อง กับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีในปีที่ ๑ ซึ่งได้ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้จำนวน นักศึกษาที่อยู่ในสถานะรอพินิจ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งมีได้อยู่ในรอบการประเมินในปีที่ ๒ มาใช้เป็นตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดในรอบที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๓.๑.๒.๔ อัตราการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน (ที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร) แล้วเห็นว่า ตามแบบตัวชี้วัดได้กำหนดระยะเวลาวัดผล การดำเนินงานในส่วนนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ กรณีจึงเป็น การนำข้อมูลซึ่งอยู่ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานในรอบปีที่ ๒ ของผู้ฟ้องคดีมาใช้ในการพิจารณา ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยชอบแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินในส่วนนี้ร้อยละ ๒ จากค่าคะแนนร้อยละ ๓ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้



สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีในปีที่ ๒ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าว สืบเนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขึ้น เป็นการแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันเป็นประธานอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ เมื่อต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีใหม่ ซึ่งประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีอีกครั้งตามมติที่ประชุม จึงเห็นได้ว่า กระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมีได้ทำให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า สามารถแต่งตั้งกรรมการที่เกษียณอายุราชการเข้ามาเป็นอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งแต่ประการใด หรือการแต่งตั้งให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน หรือควรมีอนุกรรมการอย่างน้อย ๑ คน ในคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดมาเป็นอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่าไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว ประกอบกับมิได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีพฤติการณ์อันอาจทำให้เกิดความกระทบกระเทือนหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดี การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีพิจารณาให้คะแนนในส่วนตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๔ การบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ คะแนน ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าค่าคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ ๑ คะแนน นั้น เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดดังกล่าวแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ค่าคะแนนเท่ากับ ๑ หมายความว่า ผู้ฟ้องคดีต้องกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการและปรากฏอัตราความสำเร็จของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณาจากความก้าวหน้าในการดำเนินงานจริงเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจเกิด

ความสำเร็จของกิจกรรมที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะสามารถกำหนดคะแนนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การให้คะแนนผู้ฟ้องคดีในส่วนของตัวชี้วัดดังกล่าวเท่ากับ ๐ จึงชอบแล้ว

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีในรอบที่ ๔ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การให้คะแนนในส่วนของการใช้ดุลพินิจ มีการให้คะแนนที่ไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ประเมินจากผลงาน รวมทั้งการประเมินในรอบที่ ๕ ภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นการประเมินโดยดุลพินิจทั้งหัวข้อ ปรากฏว่ากรรมการบางคนให้คะแนนในส่วนนี้ สูงมาก บางคนให้คะแนนในส่วนนี้ต่ำมาก คะแนนจึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อการพิจารณาในส่วนนี้เป็นการให้อำนาจคณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนน การให้คะแนนในส่วนนี้ของกรรมการแต่ละรายจึงไม่จำเป็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ก็ไม่อาจมีผลกระทบต่อการให้คะแนนผู้ฟ้องคดี เนื่องจากกรรมการสามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดได้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใด ที่แสดงให้เห็นว่าการให้คะแนนผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ การให้คะแนนการประเมินผลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนนี้จึงชอบแล้ว ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีในปีที่ ๒ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อสัญญาและหลักเกณฑ์การประเมินแล้ว

สำหรับประเด็นพิจารณาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบหรือไม่ นั้น เมื่อตามสัญญาจ้างผู้ว่าการสถาบันการbinพลเรือนพิพาท ข้อ ๔.๔ กำหนดว่า ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือถึงรายละเอียดและเหตุผล เพื่อให้ผู้รับจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยมติของคณะกรรมการของผู้ว่าจ้าง และข้อ ๕ กำหนดว่า การสิ้นสุดของสัญญา ๕.๑ ให้สัญญานี้สิ้นสุดลง และผู้รับจ้างพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ ๕.๑.๕ คณะกรรมการของผู้ว่าจ้าง ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่อยู่ ในตำแหน่ง มีมติให้เลิกสัญญาจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้... และให้ถือว่ามติของคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การใช้สิทธิเลิกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในกรณีที่ มีปัญหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ข้อ ๔.๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน หากผู้ฟ้องคดี มิได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงจะสามารถเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้ อีกทั้งต้องให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบด้วยจึงจะสามารถให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว เห็นว่า กรณีตามสัญญาจ้าง ข้อ ๔.๔ เป็นกรณีที่ผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามแผนงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในแต่ละปี ซึ่งต้องพิจารณาเฉพาะแผนงานที่มีการเสนอว่าเป็นไปตามแผนงานดังกล่าวหรือไม่ มิใช่กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในทุก ๆ ด้านตามที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงเป็นการเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง ข้อ ๔.๑.๕ มิใช่การเลิกจ้างตามข้อ ๔.๔ แต่อย่างใด ส่วนการให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนการพ้นจากตำแหน่งนั้น เห็นว่า ข้อพิพาทคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผลของสัญญาจ้าง มิใช่กรณีการพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถโดยผลของมาตรา ๑๙ (๓)^{๒๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การพ้นจากตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ จึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแต่อย่างใด และเมื่อผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๖๖.๘๐ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติด้วยจำนวนเสียงสองในสามให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผลให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงและผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔.๑.๕ ของสัญญาจ้างผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี จึงชอบแล้ว กรณีไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๐/๒๕๕๙)

^{๒๕} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๙ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑. ชลช

๑. ชลช

(๓) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ

๑. ชลช

๑. ชลช

มติของคณะกรรมการให้ผู้ว่าการออกจากตำแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่ง นอกจากผู้ว่าการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี